

1500106-67.2021.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... por populares que estava ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. O local já era conhecido dos meios policiais como ponto de tráfico de drogas. Foram até o local e viram o réu com uma sacola nas mãos. Dentro da sacola foi encontrada cocaína, maconha e crack. O réu confessou informalmente a venda das drogas. Dentro da sacola tinha aproximadamente 30 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500106-67.2021.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-67.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014633/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 15714004 - DEL.POL.UBATUBA, 254/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2014633 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVIDSON CRUZ DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de DAVIDSON CRUZ DE SOUZA, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 48 eppendorfs contendo "cocaína" (37g), 19 pedras de "crack" (7,7g) e 12 porções de "maconha" (24,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fl. 12. Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncia anônima comunicando a prática da traficância no bairro Vila Santana. Ao se dirigirem até o local apontado, especificamente na Rua do Ouro, depararam-se com o réu que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga entrando num matagal. Os policiais saíram no seu encalço e lograram êxito em encontrá-lo escondido atrás de uma árvore. Nesse

momento, Davidson segurava em uma das mãos uma sacola plástica de cor verde, na qual foram encontrados 48 eppendorfs contendo "cocaína" (37g), 19 pedras de "crack" (7,7g) e 12 porções de "maconha" (24,3 g), além da quantia de R\$ 33,00 em dinheiro. Auto de prisão em flagrante (fl. 01). Auto de exibição e apreensão (fl. 11). Auto de constatação Preliminar (fl. 12). Certidão de distribuição criminal (fl. 20). Folha de antecedentes (fls. 21/22). Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 32/36). Denúncia (fls. 52/55). Exame químico toxicológico (fls. 92/94). Defesa Preliminar (fls. 83/85). Recebimento da denúncia (fl. 95). Termo de audiência (fls. 136/137 - oitiva testemunhas policiais e interrogatório do réu). Alegações finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 132/135). Alegações finais, na forma de memoriais, da Defesa postulando pela absolvição do réu e, alternativamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; subsidiariamente, requer-se o reconhecimento do tráfico Privilegiado previsto nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e que seja aplicada o redutor na sua fração máxima, qual seja 2/3, fixação da pena base no mínimo legal, fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 142/146).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar Osires narrou que foram parados por populares que informaram estar ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Foram averiguar e avistaram um indivíduo correndo em direção a um matagal. Seu companheiro de equipe avistou o réu abaixado com uma sacola nas mãos. Abordaram o réu e verificaram que dentro da sacola tinha diversos invólucros de maconha, pinos de cocaína e pedras de crack. O réu confessou informalmente que estava vendendo a droga.

O policial militar Cláudio narrou que foram informados por populares que estava ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. O local já era conhecido dos meios policiais como ponto de tráfico de drogas. Foram até o local e viram o réu com uma sacola nas mãos. Dentro da sacola foi encontrada cocaína, maconha e crack. O réu confessou informalmente a venda das drogas. Dentro da sacola tinha aproximadamente 30 reais.

Interrogado, o réu Davidson aduziu que não estava traficando no local. Foi ao local dos fatos para comprar drogas. As pessoas que estavam traficando viram os policiais chegando, deixaram a sacola no local e correram. Pegou a sacola abandonada pelos traficantes para usar as drogas, mas foi abordado pelos policiais.

Passo à análise do crime imputado ao réu.

A materialidade consubstancia-se no auto de exibição e apreensão (fl. 11), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 12) e no Exame químico-toxicológico (fls. 92/94).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do réu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu narra que realmente estava com a sacola de drogas nas mãos, mas a teria pegado para usar as drogas, pois os traficantes deixaram a sacola no local e fugiram quando avistaram os policiais.

Sem embargo, a versão exculpatória do réu não deve ser acolhida.

Isso porque os policiais militares foram uníssomos em afirmar que estavam em patrulhamento quando foram parados por populares que informaram estar ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Foram averiguar e avistaram o réu correndo em direção a um matagal. Embrenharam-se no matagal e avistaram o réu abaixado com uma sacola nas mãos. Abordaram-no e verificaram que dentro da sacola tinha diversos invólucros de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e aproximadamente trinta reais.

Corroborando com a palavra dos policiais, o auto de exibição e apreensão de folha 08 descreveu os seguintes entorpecentes apreendidos: 48 eppendorfs contendo "cocaína" (37g), 19 pedras de "crack" (7,7g) e 12 porções de "maconha" (24,3g).

Impende ressaltar a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseado a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a

Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Desse modo, pelo cenário observado, pela quantidade de drogas apreendidas, e seu modo de acondicionamento (fracionadas), 48 eppendorfs contendo "cocaína" (37g), 19 pedras de "crack" (7,7g) e 12 porções de "maconha" (24,3g), é certo que elas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois trazia consigo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar com o objetivo de traficá-las.

Enfim, do cotejo dos elementos de prova amealhados, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos seguros e harmônicos relatos dos agentes públicos confirmam a autoria do réu Davidson no crime de tráfico de drogas, sendo mesmo de rigor o desfecho condenatório.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas. Assim, fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas indicando sua participação em organização criminosa. Além disso, não há elementos seguros demonstrando o tráfico habitual. Contudo, o réu não faz jus à redução máxima de 2/3, mas sim da metade. Valora-se em desfavor dele a qualidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack) cujo poder vulnerante à saúde é bem superior a de outros entorpecentes, além da considerável quantidade de drogas apreendidas (quase 80 porções). Portanto, reduzo a pena em 1/2 para fixá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

Neste sentido, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Não há ilegalidade na aplicação do redutor de ½ (metade, de acordo com o previsto nos art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente (...). (HC 219.971, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 17/04/2012).

Fixo o regime inicial ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em 02 (duas) prestações de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena, em unidade a ser fixada pelo juízo de execução.

A pena de multa está devidamente prevista na Lei 11.343/06 e deve ser cominada ao réu. Eventual redução, isenção ou parcelamento deverá ser solicitado pelo réu junto ao juízo da execução penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 o réu DAVIDSON CRUZ DE SOUZA à

02 (duas) penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade a entidade a ser estipulada pelo juízo das execuções e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

No caso de descumprimento do benefício, o regime inicial deverá ser o aberto. Tendo em vista a pena aplicada e o regime de cumprimento de pena imposto, faculta-se eventual apelo em liberdade.

Expeça-se, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se.

Decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu (fl. 11) e determino o seu perdimento em favor da União revertido ao Funad, nos termos do artigo 63 da lei 11.343/2006.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03, observando-se o disposto na Lei nº. 1.060/50.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se e intimem-se.

Ubatuba, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA